

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1931/2532

นางสุมาลี สมประเสริฐ

โจทก์

นายธนากร พรพิทักษ์ชัยกุล

จำเลย

นายธนากร พรพิทักษ์ชัยกุล จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน  
ได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน  
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน  
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 รวม 3 กระทั่ง ให้จำคุกกระหนงละ 6 เดือน  
รวม 1 ปี 6 เดือนรอกการลงโทษจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอกการลงโทษจำคุกจำเลยนอกจากที่แก้ให้  
เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 113,112)

จำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการจำคุกในระหว่างฎีกา อ้างว่าเจ็บป่วยศาลชั้นต้น  
ได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ส่งตัวจำเลยไปรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาตำบลเวียง อำเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา(อันดับ 118,124 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว จำเลยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในหัวใจอุดตันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทันที จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาดีราคาสองแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว จำเลยป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในหัวใจอุดตันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ทันที จึงอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาดีราคาสองแสนบาทให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(พนม พ่วงภิญโญ-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| แหล่งที่มา           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| แผนก                 |                             |
| หมายเลขคดีแดงศาลชั้น |                             |
| ต้น                  | หมายเหตุ                    |